



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

[Início](#) > [Tributos](#) > [Direto do Carf](#) Direto do Carf PRO

Carf afasta imunidade de entidade beneficente por cessão de aprendizes

Equipe JOTA PRO Tributos

02/02/2026 | 17:33

Você vai ver por aqui: [Contribuições previdenciárias](#)**Colegiado:** 1ª Turma da 1ª Câmara da 2ª Seção**Processo:** 13136.720497/2023-97**Partes:** Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom e Fazenda Nacional**Relatora:** Débora Fófano dos Santos

O colegiado manteve uma cobrança de contribuições previdenciárias contra uma entidade beneficente de assistência social voltada à inserção de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho. Estava em discussão a aplicabilidade ou não da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º, da Constituição Federal aos casos de cessão de mão de obra de jovens aprendizes. O resultado, por voto de qualidade, é contrário ao que entendeu outra turma do Carf após analisar, em 2024, processo envolvendo os mesmos fatos e o mesmo contribuinte.

A decisão foi tomada no julgamento de um recurso da Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte (Assprom). De acordo com os autos, a contribuinte realiza programas de aprendizagem e qualificação para jovens de 14 a 24 anos e os contrata com carteira assinada. Parte deles é cedida como jovem aprendiz a órgãos públicos e empresas. Nesses casos, a Assprom recebe por aprendiz um salário-mínimo e valores a título de encargos, taxa administrativa e taxa para uniformes.

A fiscalização alegou que a contribuinte perdeu o direito à imunidade constitucional porque estaria caracterizada atividade econômica, considerando que mais de 80% dos jovens contratados foram cedidos a terceiros. Sustentou que o benefício se restringe a atividades gratuitas e sem fins lucrativos e que a cobrança dos encargos violaria a regra, além de indiretamente transferir o benefício fiscal aos órgãos e empresas que recolhiam os encargos.

Já a defesa da Assprom, realizada pelo presidente da entidade, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) José Edgard Penna

Amorim Pereira, argumentou pela manutenção da imunidade. O patrono sustentou que o artigo 30 da Lei Complementar 187/2021 autoriza as entidades beneficentes de assistência social a desenvolverem atividades que geram recursos e a cessão de mão de obra. E ressaltou que demonstrações contábeis e auditoria externa mostram que os valores recebidos pela cessão dos jovens foram empregados na prestação de serviços assistenciais oferecidos pela entidade.

Prevaleceu o entendimento pró-fisco proferido pela relatora, conselheira Débora Fófano dos Santos. Para a julgadora, houve transferência de benefício fiscal para terceiros, “criando uma concorrência desleal no segmento de prestação de serviços”. Santos foi acompanhada pelos conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior e Mário Hermes Soares Campos, presidente da turma.

Já os conselheiros Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior e Ana Carolina Silva Barbosa ficaram vencidos. Os julgadores observaram que a cessão de mão de obra nunca prejudicou a Certificação de Entidades Benéficas de Assistência Social (Cebas) da contribuinte e concluíram que a cessão vai ao encontro do fim estatutário da Assprom, que é inserir os jovens no mercado de trabalho.

O recurso julgado nesta segunda-feira (2/2) se refere ao ano de 2019. O resultado diverge do entendimento ao qual 2ª Turma da 1ª Câmara da 2ª Seção chegou ao analisar o processo que tratou de cobrança referente a 2018 contra a mesma contribuinte (processo 13136.730426/2021-31).

Na sessão realizada em novembro de 2024, o auto foi derrubado por unanimidade. Os julgadores entenderam que a imunidade abrange os valores recebidos pela entidade porque ela provou que eles são utilizados para a prestação de serviços assistenciais. Um recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional está na pauta de 10 de fevereiro da 2ª Turma da Câmara Superior.

Leia mais

- Receita estima para 2026 [menor risco fiscal com ações tributárias em oito anos](#)
- STF retoma julgamentos com caso de R\$ 17 bi sobre [sub-rogação do Funrural](#)
- Carf: 'sócio indireto' não atrai [equiparação de FII à PJ](#) para fins de tributação



Mateus Mello

Repórter

Últimas

Anvisa amplia indicações de uso do Wegovy e Ozempic

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:30

Fisco endurece interpretação e aperta regra sobre prêmios trabalhistas

3 DE FEVEREIRO DE 2026 | 7:15

Lula, Flávio e governadores do PSD: o que esperar da economia em 2027?

2 DE FEVEREIRO DE 2026 | 20:21

Lista de prioridades do governo Lula no Congresso tem escala 6x1 e trabalho por aplicativos

2 DE FEVEREIRO DE 2026 | 19:19



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog